

1500391-62.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... "EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA e ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida nos termos da r. sentença recorrida. Firme palavra da vítima, corroborada pelo relato dos policiais militares e pela confissão dos réus, mesmo que parcial. Impossibilidade de absorção da extorsão pelo roubo, tratando-se de crimes autônomos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500391-62.2022.8.26.0630 controle:2022/000501

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2098203/2022 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2098203/2022 - 8º Distrito Policial de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLYFER FELIPE CONCEIÇÃO ANDRADE

Vítima:

ZAINE PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II (duas vezes) c/c Art. 70 "caput" e Art. 158 § 1º todos do(a) CP e

Art. 244-B "caput" do(a) ECA(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ALLYFER FELIPE CONCEIÇÃO ANDRADE, RG nº 66.874.729/SP, foi processado como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do 70, e 158, §1º, ambos do CP e artigo 244B do ECA, todos na forma do artigo 69 do primeiro diploma legal, conforme os fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 25.05.22 (fls. 02/06 e 128/129). Aos 10.04.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 63/66). Devidamente citado, foi apresentada resposta a acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 171 e 174/177). Em audiência, foram ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas, bem como foi o réu interrogado. Encerrada a instrução, pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão/entrega/reconhecimento e oralidade (fls. 07/22, 26/28 e 31/32). Também foram anexados aos autos o laudo pericial do simulacro apreendido, bem como a oitiva do menor Juliano na Vara da Infância e Juventude (fls. 159/161 e 213). A autoria é certa. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu negou o roubo, apresentando uma versão segundo a qual estaria com a família em uma pizzaria no momento do assalto. Depois saiu para encontrar-se com o menor Juliano quando achou um simulacro de arma de fogo que estava debaixo de um Monza azul. "Na emoção" pegou o simulacro, que estava em seu poder no instante da abordagem policial. As vítimas hoje ouvidas discorreram sobre o roubo cometido por cinco indivíduos, um deles portando um simulacro de arma de fogo, que anunciaram o assalto, as renderam e subtraíram o veículo em que estavam, além de documentos pessoais, cartões bancários, o celular da vítima Zaine e roupas. Pouco tempo depois os meliantes ligaram no celular da vítima Pedro exigindo a quantia de cinco mil reais para devolverem o carro subtraído, o que as vítimas negaram, quando então foram intensamente ameaçadas de morte. O celular subtraído foi rastreado e algum tempo depois dois deles foram detidos, o menor Juliano e o acusado Allyfer, a quem a vítima Pedro reconheceu pessoalmente em ambas as fases procedimentais, inclusive o simulacro de arma de fogo apreendido. Também foi ouvido o policial militar que participou do rastreamento do celular subtraído, o que deu ensejo à abordagem do menor Juliano e o acusado Allyfer, que estava na posse de um simulacro. Na ocasião Allyfer negou ter participado do assalto, enquanto o menor limitou-se a dizer que havia praticado o roubo juntamente com outros quatro indivíduos, sem entrar em maiores detalhes sobre a identificação de quaisquer deles. As testemunhas trazidas pela defesa, familiares e um amigo do acusado, prestaram declarações no sentido de que o réu estaria com eles em uma pizzaria no momento do roubo. Todavia, caíram em inúmeras contradições, o que prejudica a credibilidade e a imparcialidade de seus relatos, não bastassem os laços de parentesco e amizade que os unem. Nesse contexto, bem evidenciada se encontra a responsabilidade penal do acusado, que foi detido em flagrante, na posse do simulacro de arma de fogo utilizado no assalto, sendo reconhecido pela vítima Pedro tanto na polícia, como em juízo, sob o crivo do contraditório, configurando-se o roubo e a extorsão a ele imputados. Por sinal, em reforço a prova da autoria existe o fato de que a vítima Pedro também reconheceu o simulacro que foi apreendido em poder do acusado. A grave ameaça e a violência inerentes ao roubo e a extorsão encontram-se presentes, ainda que uma das vítimas tenha percebido tratar-se de um simulacro de arma de fogo, na medida em que os meliantes estavam em superioridade numérica e também deram voz de assalto às vítimas, agindo de modo a intimidá-las, sem falar que arrebataram a bolsa e o celular que a vítima Zaine tinha em seu poder e depois ainda ameaçaram de morte as vítimas quando estas se negaram a pagar o resgate pelo carro. E sobre a validade dos reconhecimentos levados a efeito na polícia e em Juízo, confira-se: "Prova - Reconhecimento pessoal ou fotográfico - Meio probatório de inegável valor, podendo ser desconsiderado somente quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação" (RT - 830/676). E, mais: "O reconhecimento pessoal do acusado independe da formalização por auto específico, bastando que fique consignado no

termo onde coligidos os relatos de vítimas e testemunhas" (RJDTACRIM/SP - nº 25/180). "Para a realização do reconhecimento pessoal do acusado, não é necessário que ele seja colocado junto com outras pessoas que tenham alguma semelhança com ele, pois o art. 226, II, do CPP prevê tal procedimento desde que seja possível, não havendo, portanto, obrigatoriedade" (RJTACrim/SP - nº 40/241). O álibi invocado pelo réu, de que estaria com familiares em uma pizzaria no instante do roubo, não restou demonstrado nos autos dada a precariedade da prova em que se funda, baseada em depoimentos insinceros, prestados por testemunhas íntima e afetivamente ligadas a ele, cujas declarações estão repletas e recheadas de contradições sobre pontos importantes e relevantes da versão que contaram. Obviamente que tais testemunhos não têm o condão de produzir qualquer efeito como meio de prova. Pelo contrário, além de desqualificar o álibi invocado, ainda reforçam a convicção judicial para o fato de que o réu efetivamente cometeu os delitos a ele imputados. Aliás, nem mesmo a fotografia juntada de última hora pela defesa reflete a situação descrita pelas testemunhas (fls. 222). As majorantes do roubo e da extorsão merecem prevalecer, na medida em que eram cinco os meliantes, os quais agiram em conjunto, desde o início da empreitada criminosa, inclusive com divisão de tarefas e com o firme propósito de roubarem e extorquirem as vítimas, consoante se extrai dos relatos prestados. Da mesma forma configurou-se a corrupção de menores, pois trata-se de delito formal, bastando para sua caracterização que o agente pratique com o adolescente a infração penal ou induza-o a praticá-la, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Aliás, a matéria já está pacificada pelo C. Superior de Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 500, cujo enunciado é o seguinte: "A configuração do crime do art.244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Por fim, em relação a pena, deverá ser considerado o concurso material de infrações, observando-se em relação ao roubo o concurso formal, já que foram dois os patrimônios lesados dentro de uma mesma ação criminosa. Neste sentido: "É inegável a ocorrência de roubo em concurso formal quando dois patrimônios distintos são subtraídos" (RJTACrim/SP - nº 45/453). E, ainda: "Deve ser reconhecido o concurso formal no crime de roubo se, em uma única ação, os agentes ofendem patrimônios distintos" (RJTACrim/SP - nº 49/58). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à dosagem da pena do acusado (CP, arts. 59 e 68): ROUBO. A) Pena-base: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento das vítimas: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: 1) o roubo foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, resultando na reprimenda de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2) o acusado cometeu dois roubos dentro de um mesmo contexto fático, motivo pelo qual, de acordo com o artigo 70 do Código Penal, e considerando o número de crimes praticados, elevo a pena em mais 1/6, resultando na reprimenda de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. EXTORSÃO. A) Pena-base: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta), e consequências: nada de conclusivo apurado. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada a considerar. A3) Comportamento das vítimas: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a extorsão foi cometida mediante concurso de pessoas, razão pela qual, nos termos do artigo 158, § 1º, do CP, elevo a pena em 1/3, resultando na reprimenda de 05 anos e

04 meses de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. CORRUPÇÃO DE MENORES. A) Pena-base: 01 ano de reclusão. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento das vítimas: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a pena-base aplicada. Em face do concurso material de infrações, as penas aplicadas devem ser somadas, resultando na pena final de 12 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 28 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O réu esteve preso durante todo o processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, dando início ao cumprimento da pena no regime fechado, em face do quantum aplicado e também porque, dentre outros, cometeu delitos mediante grave ameaça à pessoa, o que denota maior grau de periculosidade e recomenda a adoção do regime mais severo para início de cumprimento da sanção corporal, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E, ainda: “EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA e ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida nos termos da r. sentença recorrida. Firme palavra da vítima, corroborada pelo relato dos policiais militares e pela confissão dos réus, mesmo que parcial. Impossibilidade de absorção da extorsão pelo roubo, tratando-se de crimes autônomos executados no mesmo contexto fático. Continuidade delitiva ou concurso formal inadmissíveis, ausentes seus requisitos. Penas readequadas para reduzir a exasperação da pena-base. Regime inicial fechado inafastável. Apelo defensivo parcialmente provido” (sublinhei, TJ/SP – Apel. Crim. nº 0001439-03.2017.8.26.0050 – 1ª Câmara – São Paulo – v.u. – j. 27.08.18 – Rel. Des. Diniz Fernando). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 501/22 e CONDENO O RÉU ALLYFER FELIPE CONCEIÇÃO ANDRADE, RG nº 66.874.729/SP, a cumprir 12 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 28 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma dos artigos 157, §2º, inciso II, por duas vezes, c.c. o artigo 70, e 158, §1º, todos do CP, e artigo 244B do ECA, na forma do artigo 69 do primeiro diploma legal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs. No mais, AUTORIZO a liberação dos celulares apreendidos aos seus respectivos proprietários, se identificados e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, inclusive do simulacro apreendido, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 13 de setembro de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA